

Afschaffing ziektebriefje voor ziekte 1 dag

Samenvattend rapport van de administratieve lastenmeting met kenmerk N2022 11 08

1 Kerninformatie over de administratieve lastenmeting

- Sinds 28 november 2022 geeft de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg werknemers, actief in een onderneming met minstens 50 werknemers, een vrijstelling van het geneeskundig getuigschrift voor de eerste dag arbeidsongeschiktheid. Werknemers in grote bedrijven (nl. minstens 50 werknemers) dienen dus niet langer een ziektebriefje aan te reiken als ze maar één dag afwezig zijn. De vrijstelling van het geneeskundig getuigschrift voor de eerste dag arbeidsongeschiktheid geldt drie keer per kalenderjaar. In kleine en middelgrote ondernemingen (nl. minder dan 50 werknemers) blijft het ziektebriefje voor één dag dus wel behouden.
- Jaarlijks worden er gemiddeld 280.250 ziektebriefjes uitgeschreven voor afwezigheden van werknemers - actief in grote ondernemingen - van één dag.
- In de oude procedure, waarbij de werknemer niet genoot van de vrijstelling, liepen de jaarlijkse administratieve lasten op tot € 18.513.010,04. In de huidige procedure, waarbij de werknemer drie dagen per kalenderjaar kan genieten van de vrijstelling, bedragen de lasten nog € 2.003.142,93.
- De afschaffing van het geneeskundig getuigschrift van de eerste dag arbeidsongeschiktheid in grote ondernemingen resulteert in een jaarlijkse administratieve lastendaling van € 16.509.867,12.**

2 Administratieve lasten

	Administratieve lasten	Wijziging
AS IS	€ 18.513.010,04	
Huisarts en administratief medewerk(st)er	€ 7.362.619,78	
Werkgever	€ 1.979.966,25	
Werknemer	€ 9.170.424,01	
TO BE	€ 2.003.142,93	- € 16.509.867,12
Huisarts en administratief medewerk(st)er	€ 0,00	- € 7.362.619,78
Werkgever	€ 1.385.976,38	- € 593.989,88
Werknemer	€ 617.166,55	- € 8.553.257,46

Het afschaffen van het geneeskundig getuigschrift voor de eerste dag arbeidsongeschiktheid in ondernemingen met minstens 50 werknemers heeft een impact op drie actoren:

- De huisarts;
- De werkgever;
- De werknemer.

Betreffende het afschaffen van het verplichte ziektebriefje van één dag afwezigheid in grote ondernemingen werd duidelijk dat de administratieve lasten voor de huisarts dalen met € 7.362.619,78. Ook voor de werknemer blijkt de afschaffing van de verplichting een substantiële lastendaling te zijn. Het niet meer moeten verkrijgen van een desbetreffende briefje resulteert namelijk in een lastendaling van € 8.553.257,46. Voor de werkgever bedraagt de lastendaling € 593.989,88. Er kan bijgevolg geconcludeerd worden dat de afschaffing van het verplichte ziektebriefje van één dag afwezigheid - in ondernemingen met minstens 50 werknemers - resulteert in een totale jaarlijkse administratieve lastendaling van € 16.509.867,12.

Na één jaar zal de regel geëvalueerd worden. Daarbij zal ook bekeken worden of het geneeskundig getuigschrift voor de eerste dag arbeidsongeschiktheid tevens kan worden afgeschaft bij kleinere bedrijven¹. Indien de regel, het afschaffen van het ziektebriefje van één dag afwezigheid, geïmplementeerd wordt in kleinere bedrijven geeft onderstaande tabel een overzicht van de potentiële jaarlijkse administratieve lastenwijziging.

	Administratieve lasten	Wijziging
AS IS	€ 40.904.008,51	
Huisarts en administratief medewerk(st)er	€ 16.267.514,65	
Werkgever	€ 4.374.683,33	
Werknemer	€ 20.261.810,53	
TO BE	€ 4.425.891,58	- € 36.478.116,93
Huisarts en administratief medewerk(st)er	€ 0,00	- € 16.267.514,65
Werkgever	€ 3.062.278,33	- € 1.312.405,00
Werknemer	€ 1.363.613,25	- € 18.898.197,28

Met betrekking tot het afschaffen van het verplichte ziektebriefje tot maximum één dag afwezigheid blijkt dat de administratieve lasten voor de huisarts kunnen dalen met € 16.267.514,65. De werknemer kan rekenen op een potentiële lastendaling van € 18.898.197,28 terwijl de administratieve lastendaling voor de werkgever € 1.312.405,00 bedraagt. De potentiële jaarlijkse administratieve lastenwijziging door het afschaffen van het geneeskundig getuigschrift voor de eerste dag arbeidsongeschiktheid bedraagt dus in totaal € 36.478.116,93.

3 Wettelijke basis

- Wet van 30 oktober 2022 houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid

4 Beschrijving van de wettelijke verplichting²

Voor zover er in de onderneming een verplichting bestaat om een geneeskundig getuigschrift voor te leggen - hetzij op basis van een cao, hetzij op basis van het arbeidsreglement - zal de werknemer drie keer per kalenderjaar vrijgesteld zijn van deze verplichting voor de eerste dag van een arbeidsongeschiktheid. De werknemer die gebruik maakt van de vrijstelling moet ook geen geneeskundig getuigschrift voorleggen op verzoek van de werkgever. De vrijstelling geldt zowel voor

¹ <https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/10/28/ziektebriefje-een-dag-verdwijnt-vragen-en-antwoorden/>

² <https://werk.belgie.be/nl/nieuws/arbeidsongeschiktheid-wegens-ziekte-ongeval-3-nieuwe-maatregelen>

een arbeidsongeschiktheid van één dag, als voor de eerste dag van een langere periode van arbeidsongeschiktheid.

De werknemer die gebruik maakt van de vrijstelling blijft evenwel verplicht om zijn werkgever onmiddellijk op de hoogte te brengen van zijn arbeidsongeschiktheid. In het geval dat de werknemer niet op zijn gewoonlijke verblijfplaats zal verblijven tijdens de eerste dag van arbeidsongeschiktheid, moet hij zijn werkgever daarenboven ook meteen medelen op welk adres hij wél zal verblijven.

Ondernemingen die minder dan vijftig werknemers tewerkstellen op 1 januari van het kalenderjaar waarin de arbeidsongeschiktheid zich voordoet, kunnen afwijken van de vrijstelling door middel van een cao of het arbeidsreglement.

5 Beschrijving van de meting en impact van de vereenvoudiging op de betrokkenen

De onderstaande sectie bespreekt voor iedere actor (i.e. huisarts, werknemer en werkgever) het te doorlopen proces voor zowel de oude als de huidige procedure alsook de impact van de vereenvoudiging op iedere actor.

Huisarts

Procedure huisarts – OUD

De huisarts of een administratief medewerker wordt via telefoon of online reservatie gecontacteerd door een werknemer om een consultatie in te plannen. Indien het contact telefonisch verloopt, plant de huisarts of administratief medewerker handmatig de afspraak in. Wanneer het contact via online reservatie verloopt, moet de huisarts of administratief medewerker geen handelingen verrichten. De afspraak wordt in dat geval namelijk automatisch in het softwaresysteem gepland. Indien de huisarts wordt bijgestaan door een administratief medewerker ontvangt de administratief medewerker op de dag van de consultatie de werknemer en verwijst hem/haar naar de wachtzaal. Vervolgens ontvangt en onderzoekt de huisarts de werknemer en deelt zijn/haar conclusies mee. Tot slot vult de huisarts digitaal een ziektebriefje in, print het ziektebriefje en overhandigt het aan de werknemer om vervolgens nog een beperkte toelichting te geven.

Procedure huisarts – HUIDIG

In de huidige procedure is de werknemer, tewerkgesteld in een onderneming met minstens 50 werknemers, niet langer verplicht om een ziektebriefje te verkrijgen voor een afwezigheid van één dag. Bijgevolg zal er geen consultatie meer plaatsvinden en dient de huisarts hieromtrent geen handelingen meer uit te voeren. In de praktijk zullen er hoogstwaarschijnlijk nog werknemers zijn die, ondanks het afschaffen van de verplichting, een consultatie plannen bij de huisarts. Echter, aangezien dit op eigen initiatief is en niet vanwege de verplichting om de ziekte te bewijzen aan de werkgever, wordt dit niet als administratieve last beschouwd.

Impact huisarts

Alvorens het geneeskundig getuigschrift voor de eerste dag arbeidsongeschiktheid werd afgeschaft in ondernemingen met minstens 50 werknemers, liepen de administratieve lasten voor de huisarts op tot € 7.362.619,78. Sinds de vrijstelling van het ziektebriefje voor één dag afwezigheid dient de huisarts niet langer hieromtrent handelingen uit te voeren. Bijgevolg zijn er geen administratieve lasten. De administratieve lasten voor de huisarts dalen derhalve met € 7.362.619,78.

Werknemer

Procedure werknemer – OUD

De werknemer licht de werkgever in dat hij/zij ziek is en bijgevolg niet kan komen werken. Vervolgens maakt de werknemer een afspraak bij de huisarts om een ziektebriefje te bekomen. Op de dag van de consultatie verplaatst de werknemer zich naar de huisarts, wordt hij/zij ontvangen door de administratief medewerker (indien aanwezig) en neemt plaats in de wachtzaal. Naderhand wordt de werknemer ontvangen en onderzocht door de huisarts om vervolgens zijn/haar conclusies te vernemen. Aansluitend wacht de werknemer terwijl de huisarts een ziektebriefje opstelt en overhandigt samen met een korte toelichting. Daarna verplaatst de werknemer zich wederom naar zijn/haar woning. Tot slot bezorgt de werknemer (een kopie van) het ziektebriefje aan de werkgever.

Procedure werknemer – HUIDIG

De werknemer, tewerkgesteld in een onderneming met minstens 50 werknemers, is niet meer verplicht om een ziektebriefje te verkrijgen voor een afwezigheid van één dag. Wel zal de werknemer nog steeds de werkgever inlichten van de volgens hem/haar vermoedelijke datum van werkhervatting.

Impact werknemer

Alvorens het geneeskundig getuigschrift voor de eerste dag arbeidsongeschiktheid werd afgeschaft in ondernemingen met minstens 50 werknemers, liepen de administratieve lasten voor de werknemer op tot € 9.170.424,01. Sinds de werknemer - tewerkgesteld in een onderneming met minstens 50 werknemers - niet langer verplicht is om een ziektebriefje te verkrijgen voor een afwezigheid van één dag, dient de werknemer enkel de werkgever in te lichten van zijn/haar ziekte. De administratieve lasten bedragen in dit geval slechts € 617.166,55. Het niet meer moeten verkrijgen van een ziektebriefje resulteert dus in een lastendaling voor de werknemer ten belope van € 8.553.257,46.

Werkgever

Procedure werkgever – OUD

De werkgever verneemt van de werknemer dat hij/zij ziek is en bijgevolg niet kan komen werken. Vervolgens verwerkt de werkgever de informatie in een softwaresysteem door de juiste soort verlof of afwezigheid aan te duiden. Tot slot ontvangt de werkgever (een kopie van) het ziektebriefje van de werknemer, voegt dit briefje toe aan het softwaresysteem en vult de vermoedelijke datum van werkhervatting in. De datum wordt bepaald door de huisarts.

Procedure werkgever – HUIDIG

De werkgever verneemt van de werknemer dat hij/zij ziek is en bijgevolg niet kan komen werken. De werkgever verwerkt de informatie vervolgens in een softwaresysteem door de juiste soort verlof of afwezigheid aan te duiden en de vermoedelijke datum van werkhervatting in te vullen die bepaald wordt door de werknemer.

Impact werkgever

Alvorens het geneeskundig getuigschrift voor de eerste dag arbeidsongeschiktheid werd afgeschaft in ondernemingen met minstens 50 werknemers, liepen de administratieve lasten voor de werkgever op tot € 1.979.966,25. Sinds de vrijstelling van het ziektebriefje voor één dag afwezigheid dient de werkgever niet langer (een kopie van) het ziektebriefje te ontvangen en dit briefje toe te voegen aan het softwaresysteem. De administratieve lasten voor de werkgever in de huidige procedure bedragen nog € 1.385.976,38. Voor de werkgever bedraagt de administratieve lastendaling bijgevolg € 593.989,88.

6 Bronnen

- Kafka meetmodel N2022 11 08